

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กรมสรรพากร
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 743/2534
นาง สงวน หรือ หวล ใจห้าว กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 237, มาตรา 240, มาตรา 1600

อธิบดีกรมโจทก์เป็นผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ เมื่ออธิบดีกรมโจทก์ได้ทราบเรื่องที่จำเลยที่ 1 โอนประธานบัตร เป็น ทางให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2526 ซึ่ง เป็นเหตุที่จะขอเพิกถอนการโอนได้ การนับระยะเวลา ที่ จะ ใช้ สิทธิเรียกร้องขอให้เพิกถอนการโอนจึงต้องนับแต่วันดังกล่าว แม้ เจ้าหนี้ที่ระดับต่าง ๆ ของโจทก์ได้ทราบเรื่องที่จะขอให้ เพิกถอน การ โอนเกินกำหนด 1 ปี แต่บุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้ที่มีอำนาจ กระทำการ แทน โจทก์จะถือว่าโจทก์ได้รู้ถึงสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ไม่ได้ ซ. เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และเป็นผู้ดำเนินการในการทำเหมืองแร่ตามประธานบัตรที่พิพาทแทนจำเลยที่ 1 ตลอดมา ซ. จะ ต้องรู้ดีว่ามีรายได้จากการประกอบการนั้นเท่าใดและจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเท่าใด การที่จำเลยที่ 1 ชำระภาษีในบางปีไม่ครบถ้วนหรือไม่ชำระเลย ซ. ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการแทนจะต้องทราบและรู้ว่าจำเลยที่ 1 มีทรัพย์สินอื่นพอที่จะชำระหนี้ภาษีอากรหรือไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่นนอกจากประธานบัตร ที่ พิพาท ในอันที่จะนำมาชำระหนี้โจทก์ได้ การที่ ซ. รับโอนประธานบัตร ที่พิพาทโดยรู้ถึงความจริงดังกล่าว นับได้ว่าเป็นการรับโอน โดย รู้ เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ เสียเปรียบ ถือไม่ได้ว่าเป็นการรับโอนโดยสุจริต จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นทายาท ของ ซ.รับโอนประธานบัตรที่พิพาทมาในฐานะที่เป็นมรดกจึง ไม่มี สิทธิ ดี

กว่าช. ซึ่งเป็นเจ้ามรดก และไม่อาจอ้างสิทธิในฐานะ ที่ เป็นบุคคลภายนอกได้ แต่ กลับมีหน้าที่ในฐานะทายาทที่จะ ต้อง โอน กลับคืนไปตามหน้าที่ที่เจ้ามรดกมีอยู่.

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2514 ถึง 2516 จำเลยที่ 1 ค้างชำระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแก่โจทก์รวมเป็นเงิน 672,247.79 บาทต่อมาจำเลยที่ 1 โอนประทาน บัตรเหมืองแร่ดีบุกและซุลแฟรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้แก่นายชนะ ใจห้าว บุตร ของจำเลยที่ 1 เมื่อนายชนะถึงแก่กรรม จำเลยที่ 3 ในฐานะทายาทโดยธรรมและผู้ จัดการมรดกของนายชนะผู้ตายขอรับโอนประทานบัตรดังกล่าวโดยทางมรดก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้จำเลยที่ 3 รับโอนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 เนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากผลประโยชน์ที่จะ ได้จากประทานบัตรดังกล่าวดังนั้นการกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการสมคบกัน ทำนิติกรรมขึ้นโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นการทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนประทานบัตรดังกล่าว ระหว่างจำเลยที่ 1 กับนายชนะ และเพิกถอนการโอนประทานบัตรดังกล่าวของนาย ชนะโดยการตกทอดทางมรดกให้แก่จำเลยที่ 3 ให้จำเลยร่วมกันโอนประทานบัตรดัง กล่าวกลับแก่จำเลยที่ 1 ตามสถานะเดิม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ พิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการต่อไป

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นายชนะ บุตรชายของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการในการ จัดทำเหมืองเนื่องจากจำเลยที่ 1 ชรา อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ จำเลยที่ 1 พิมพ์ ลายนิ้วมือของตนให้แก่นายชนะตามที่นายชนะสั่งโดยไม่รู้เรื่องราว จำเลยที่ 1 ไม่

เคยได้รับผลประโยชน์จากการทำเหมือง จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาคดีโจทก์ขาดอายุความที่จะฟ้องเรียกค่าภาษีไปแล้ว เมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิเรียก
ร้องค่าภาษีจากจำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิและอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมฟ้อง
โจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 1 พร้อมทั้งจะชำระค่าภาษีที่ชอบและถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อกรมทรัพยากรธรณีหรือกระทรวงอุตสาหกรรมโอนประทานบัตรดังกล่าวกลับมา
เป็นของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 โอนประทานบัตรตามฟ้องให้แก่นายชนะ
ก่อนจำเลยที่ 1 ได้รับแจ้งการประเมินภาษี ไม่ได้รู้มาก่อนว่าการโอนนั้นจะทำให้
โจทก์เสียเปรียบจำเลยที่ 1 โอนประทานบัตรให้แก่นายชนะโดยมีค่าตอบแทน และ
นายชนะรับโอนมาโดยไม่ทราบว่าจำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าภาษี จำเลยที่ 3 ได้รับโอน
ประทานบัตรมาในฐานะทายาทผู้รับมรดก โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปีแล้ว จึงขาดอายุ
ความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนประทานบัตรตามฟ้องระหว่าง
จำเลยที่ 1 กับนายชนะ และเพิกถอนการโอนประทานบัตรดังกล่าวของนายชนะโดย
การตกทอดทางมรดกให้แก่จำเลยที่ 3 ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันดำเนินการโอน
ประทานบัตรดังกล่าวให้กลับคืนแก่จำเลยที่ 1 ตามสถานะเดิม หากไม่ปฏิบัติตามให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณี
จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการต่อไป

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของนายวิทย์ ดันตยกุล ว่า ขณะที่มีการฉ้อโกงเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวิทย์เป็นอธิบดีกรมสรรพากรโจทก์ นายวิทย์ในฐานะอธิบดีได้ทราบเรื่องที่จำเลยที่ 1 โอนประธานบัตรเป็นทางให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เสียเปรียบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2526 ข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของนายวิทย์ดังกล่าวนั้น จำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นและนายวิทย์ก็เบิกความไปตามหน้าที่ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ดังที่นายวิทย์เบิกความในเมื่อ นายวิทย์เป็นอธิบดีกรมโจทก์ ในขณะที่เกิดกรณีพิพาท นายวิทย์จึงเป็นผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ เมื่อผู้แทนของโจทก์ได้รู้ถึงเหตุที่จะขอเพิกถอนการโอนในวันที่ 20 มิถุนายน 2526 การนับระยะเวลาที่จะใช้สิทธิเรียกร้องขอให้เพิกถอนการโอนจึงต้องนับแต่วันดังกล่าวส่วนที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 อ้างว่าในฎีกาว่าเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ของโจทก์ได้ทราบเรื่องที่จะขอให้เพิกถอนการโอนเกินกำหนด 1 ปีแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของโจทก์ในระดับต่าง ๆ ดังกล่าว มิใช่ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ จึงยังถือว่าโจทก์ได้รู้ถึงสิทธิเรียกร้องดังกล่าวด้วยไม่ได้ โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 1 ปี ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 240

ปัญหาที่สองนั้น ในเมื่อข้อเท็จจริงยุติว่า นายชนะผู้รับโอนเป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามประธานบัตรที่พิพาทนั้นได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ว่า เมื่อสามีของจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมประมาณ 15 - 16 ปี ก่อนปี 2528 จำเลยที่ 1 ได้โอนประธานบัตรมาเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 หลังจากโอนมาเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ได้มอบหมายให้นายชนะเป็นผู้ดำเนินการแทบทั้งหมด โดยจำเลยที่ 1 ไม่ทราบเรื่องในรายละเอียดเลย และปรากฏตามหลักฐานในการติดต่อกับทรัพยากรธรณีจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ 1 ฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2513 และฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2519 ก็ระบุว่านายชนะเป็นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ในการดำเนินการเกี่ยวกับ

ประธานบัตรที่พิพาท ซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้นั้นจำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ได้นำเสนอให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ตามคำเบิกความของจำเลยที่ 1 และกรณีที่เป็นเหตุให้มีหนี้ภาษีอากรค้างชำระของจำเลยที่ 1 ตามที่เจ้าพนักงานได้แจ้งประเมินไปนั้นปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ว่า ที่มาของรายได้เกิดจากการประกอบกิจการทำเหมืองแร่ตามประธานบัตรที่พิพาทเป็นหลัก ดังนั้น การที่นายชนะในฐานะที่เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 และเป็นผู้ดำเนินการในการทำเหมืองแร่ตามประธานบัตรที่พิพาทแทนจำเลยที่ 1 ตลอดมาเช่นนี้ นายชนะเองจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีแต่ผู้เดียวว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นเท่าใดและจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเท่าใด การที่จำเลยที่ 1 ชำระภาษีในบางปีไม่ครบถ้วนและบางปีไม่ชำระภาษีเลยนั้น นายชนะในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการแทนจะต้องทราบ และนายชนะเองก็ย่อมจะต้องรู้ดีว่าจำเลยที่ 1 มีทรัพย์สินอื่นพอที่จะชำระหนี้ภาษีอากรหรือไม่ ในเมื่อข้อเท็จจริงยุติว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่นนอกจากประธานบัตรที่พิพาทในอันที่จะนำมาชำระหนี้จาทก็ได้ การที่นายชนะรับโอนประธานบัตรที่พิพาทมาโดยรู้ถึงความจริงดังกล่าวนั้น นับได้ว่าเป็นการรับโอนโดยรู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้จาทซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ ถือไม่ได้ว่าเป็นการรับโอนโดยสุจริต

สำหรับปัญหาของจำเลยที่ 3 นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรวมกันมานว่า นายชนะรับโอนมาโดยไม่รู้ว่าจำเลยที่ 1 มีหนี้ภาษีอากรอยู่ จึงถือว่าจำเลยที่ 3 ได้ต่อสู้ในเรื่องรับโอนโดยสุจริตหรือไม่แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาของจำเลยที่ 3 นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียทีเดียว ในเมื่อได้วินิจฉัยในปัญหาข้อ 2 แล้วว่า นายชนะรับโอนมาโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นทายาทของนายชนะรับโอนประธานบัตรที่พิพาทมาในฐานะที่เป็นมรดก จำเลยที่ 3 จึงไม่มีสิทธิดีกว่านายชนะซึ่งเป็นเจ้ามรดก ในเมื่อนิติกรรมกรได้ทรัพย์มรดกรายนี้ของนายชนะเจ้ามรดกเป็นอันจะต้องถูกเพิกถอนเนื่องจากผลแห่งการกระทำของนาย

ชนะเอง จำเลยที่ 3 ที่รับโอนมาในฐานะทายาทที่จะต้องโอนกลับคืนไปตามหน้าที่ที่
นายชนะเจ้ามรดกมีอยู่

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>